אפקון החזקות בע"מ

("החברה")

דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין

על-פי תשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 26 במאי 2025[1] ("**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצעת מדף**") ולהוראות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס - 2000 ("**תקנות הצעת רכש**"), מתכבדת החברה לפנות לכלל מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה ("**הניצע/ים**"), בהצעה לרכוש מהם את כלל כתבי האופציה (סדרה 1) שבמחזור נכון למועד דוח ההצעה, בדרך של הצעת רכש חליפין רגילה, וזאת בתמורה להקצאה של מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("**מניות רגילות**" או "**מניה רגילה**"), כך שבגין כל כתב אופציה (סדרה 1) של החברה ובתשלום תוספת המזומן על-ידי הניצע בסך של 218.23 ש"ח ("**תוספת המזומן**"), יהיה זכאי הניצע שנענה להצעה למניה רגילה אחת של החברה (על דרך של הקצאה של מניות רגילות חדשות), והכל בכפוף ליתר התנאים, כמפורט בדוח הצעת מדף זה ("**דוח הצעת המדף**" או "**דוח ההצעה**" ו- "**הצעת רכש החליפין**" או "**הצעת הרכש**", בהתאמה).

דוח הצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות הצעת רכש, בשינויים המחויבים ("**המפרט**").

במקרה שהצעת רכש החליפין תתקבל במלואה לפי דוח הצעה זה, תרכוש החברה סך של 299,550 כתבי אופציה (סדרה 1), המהווים את כלל סדרת כתבי האופציה (סדרה 1) במועד פרסום דוח הצעת המדף, בתמורה להקצאה לניצעים של עד 299,550 מניות רגילות של החברה, ובכפוף לתשלום תוספת המזומן על ידי הניצעים כאמור לעיל.

יובהר, כי הצעת רכש החליפין אינה מותנית בשיעור היענות מזערי.

מובהר, כי לחברה שמורה הזכות לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, כהגדרתה להלן, אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון, כהגדרתו להלן, וההודעה לרבות פירוט הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה החברה מהצעת הרכש, תימסר ותפורסם כאמור במפרט.

בכל מקרה של ביטול הצעת הרכש, תהיה החברה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש חליפין זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש ולחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

החלפת כתבי אופציה (סדרה 1) במניות רגילות של החברה, במסגרת הצעת רכש החליפין, עשויה ליצור אירוע מס למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1), הניצעים, שנענו להצעת רכש החליפין. תשלום התמורה לניצעים שנענו להצעת רכש החליפין כפוף לניכוי מס במקור. לפרטים נוספים, ראו פרק המיסוי בסעיף 9 במפרט שלהלן.

תאריך: 6 ביולי 2026

[1] אשר פורסם ביום 25 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-036784).

תוכן עניינים

מספר עמוד

מבוא

1.	פרטים אודות התמורה	3
2.	פרטים אודות שערי מניית החברה בבורסה	4
3.	התנאים שבהם מותנית התחייבות החברה על פי הצעת הרכש	4
4.	פרטים אודות החברה, קשרים עסקיים עם ניצעים והודעות שקיבלו	5
5.	ביטול הצעת הרכש	6
6.	רכז ההצעה, היענות להצעת הרכש, מועד הקיבול האחרון, ואופן הגשת הודעת הקיבול	6
7.	התחייבות רכז ההצעה	7
8.	דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש	8
9.	מיסוי	8
10.	תוצאות הצעת הרכש	12
11.	נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת הרכש	13
12.	סמכות רשות ניירות ערך	13
13.	נציגי החברה	13
14.	תמורת ההנפקה ותמורה עתידית צפויה	13
15.	הימנעות מעשיית הסדרים	14
16.	היתרים ואישורים	14
17.	תשלום אגרה	14
18.	שינויים בעסקי החברה	14
19.	הסכמה להכללה	14
20.	חוות דעת משפטית	15
	חתימות	17
	נספח א' - הודעת קיבול של מחזיק לא רשום	18
	נספח ב' - הודעת קיבול של חבר בורסה	19
	נספח ג' - מכתב רואי חשבון להסכמה להכללה	20
	נספח ד' - העתק החלת מיסוי	21

מבוא

על פי תשקיף המדף של החברה, ובהתאם להוראות תקנות הצעת מדף והוראות תקנות הצעת רכש, מתכבדת החברה לפנות לכלל מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה שבמחזור למועד פרסום דוח זה, בהצעה לרכוש מהם את כלל כתבי האופציה (סדרה 1) בדרך של הצעת רכש חליפין רגילה, בתמורה להקצאה של מניות רגילות של החברה, כך שבגין כל כתב אופציה (סדרה 1) של החברה ותשלום תוספת המזומן, יהיה זכאי ניצע שהסכים, למניה רגילה אחת של החברה, והכל בכפוף ליתר התנאים כמפורט בדוח הצעת המדף.

1. פרטים אודות התמורה

1.1. פרטים אודות כתבי האופציה (סדרה 1) שמוצע לרכשן על-ידי החברה במסגרת הצעת רכש חליפין

1.1.1. כתבי האופציה (סדרה 1) רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה, החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום יום 31 באוגוסט 2028 (כולל), וזאת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 244.65431 ש"ח[2] (בכפוף להתאמות) לכל כתב אופציה. מחיר המימוש לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

1.1.2. נכון למועד פרסום דוח ההצעה, קיימים במחזור 299,550 כתבי אופציה (סדרה 1), אשר מהווים את כלל סדרת כתבי האופציה (סדרה 1) במועד פרסום דוח זה. תחת הנחה של היענות מלאה להצעת רכש החליפין, לא יוותרו כתבי אופציה (סדרה 1) במחזור.

1.1.3. לפרטים נוספים בדבר תנאי כתבי האופציה (סדרה 1), ראו על דרך ההפניה, דוח הצעת מדף בדבר הנפקה לראשונה, בין היתר, של כתבי האופציה (סדרה 1) מיום 22 ביולי 2025[3].

1.1.4. להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ביותר ושער הנעילה הנמוך ביותר (באגורות) של כתבי האופציה (סדרה 1) בבורסה, החל ממועד רישומן למסחר (23 ביולי 2025) ועד סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף, בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות לבעלי ניירות ערך של החברה:

	2025 (מיום 23.7.2025 ועד ליום 31.12.2025)		**2026 (מיום 1.1.2026 ועד סמוך לפרסום דוח ההצעה)**	
	מועד	**שער (באג')**	**מועד**	**שער (באג')**
שער גבוה	31.12.2025	14,160.00	3.7.2026	28,990.00
שער נמוך	6.8.2025	3,673.00	1.1.2026	13,700.00

1.1.5. ביום 3 ביולי 2026, סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף, היה שער הנעילה (המתואם) של כתבי האופציה (סדרה 1) בבורסה 289.90 ש"ח.

ביום 3 ביולי 2026, סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף, היה שער הנעילה (המתואם) של מניית החברה בבורסה 531.00 ש"ח. תמורת הצעת הרכש (שווי כתבי האופציה (סדרה 1) ותשלום תוספת המזומן), הינו נמוך משווי המניה כאמור לעיל בכ- 4.307%.

1.2. מניות החברה המוצעות כחליפין לכתבי האופציה (סדרה 1)

1.2.1. על פי דוח ההצעה ובכפוף לתנאיו, החברה מציעה לכל אחד מהניצעים להחליף כל כתב אופציה (סדרה 1) המוחזק על ידו, בצירוף תשלום תוספת המזומן, כנגד הקצאה של מניה רגילה אחת של החברה ("**יחס ההחלפה**" ו- "**המניות המוצעות**", לפי העניין).

1.2.2. ההצעה הינה לרכישת כל כתבי האופציה (סדרה 1) שבמחזור - קרי, עד 299,550 כתבי אופציה (סדרה 1), בתמורה לעד 299,550 מניות רגילות של החברה, ובכפוף לתשלום תוספת המזומן על ידי הניצעים כאמור לעיל.

1.2.3. התמורה בגין כתבי האופציה (סדרה 1), קרי - המניות המוצעות, תועבר לניצעים שייענו להצעת רכש החליפין בהתאם להוראות סעיף 14 להלן.

1.2.4. תשלום תוספת המזומן על ידי ניצע שייענה להצעת הרכש יבוצע באופן שייקבע במפרט, לרבות באמצעות חברי הבורסה/רכז ההצעה, והכל בכפוף להוראות הדין ולהוראות ניכוי מס במקור, כמפורט בפרק המיסוי בסעיף 9 להלן.

1.3. פרטי ההצעה

בהתאם לאמור לעיל, התמורה להצעה תהיה במניות החברה, כדלקמן:
התמורה בגין כל כתב אופציה (סדרה 1) שיירכש ותשלום תוספת המזומן, תהיה מניה רגילה אחת.
המחיר האפקטיבי של כל מניה רגילה של החברה שתונפק במסגרת התמורה כמשתקף מהצעת הרכש הינו 508.13 ש"ח למניה (קרי- שווי כתב האופציה בצירוף תוספת המזומן) נכון למועד פרסום דוח זה.

---

[2] מחיר המימוש הינו לאחר התאמה בגין חלוקת דיבידנד שחולק ביום 17.4.2026. לפרטים, ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 10.4.2026 (אסמכתא מס': 2026-01-032923).

[3] אסמכתא מס': 2025-01-054614.

1.4. <u>פרטים אודות הון המניות של החברה:</u>
להלן פרטים אודות ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח הצעת המדף ולאחר ההנפקה תחת הנחה כי כל הניצעים יענו להצעת הרכש ומלוא כתבי האופציה (סדרה 1) יירכשו על- ידי החברה:

סוג המניות	הון המניות הרשום במועד פרסום דוח הצעת המדף	במועד פרסום דוח הצעה זה		לאחר ההנפקה נשוא דוח הצעה זה	
		הון מונפק ונפרע[4]	הון מונפק ונפרע בדילול מלא[5]	הון מונפק ונפרע[6]	הון מונפק ונפרע בדילול מלא[7]
מניות רגילות	28,000,000 ש"ח, מורכב מ-28,000,000 מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת.	5,868,894	6,432,303	6,168,444	6,432,303
מניות יסוד	מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב.	1	1	1	1

לאחר השלמת הצעת הרכש נשוא דוח זה ותחת הנחת קבלת הצעת הרכש במלואה באופן שבו כל הניצעים יענו להצעת הרכש ומלוא כתבי האופציה (סדרה 1) יירכשו על-ידי החברה, יהוו המניות המוצעות, כ-4.86% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (וכ- 4.93% מזכויות ההון וההצבעה בה), ובדילול מלא כ- 4.66% מההון המונפק והנפרע וכ- 4.72% מזכויות ההון וההצבעה).

בתקופה שהחל מתאריך פרסום דוח ההצעה ועד הקצאת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה, לא תעשה החברה כל פעולה אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, למעט, הנפקת המניות המוצעות על-פי דוח הצעת המדף.

1.5. <u>תנאי המניות המוצעות</u>
המניות הרגילות של החברה המוצעות על פי דוח הצעת המדף תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה במועד הנפקתן. המניות המוצעות יירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("**החברה לרישומים**").
לפרטים אודות הזכויות העיקריות הנלוות נכון למועד דוח הצעת המדף למניות הרגילות של החברה, ראו על דרך ההפניה, תקנון החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה ביום 10 ביולי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-051223) ("**תקנון החברה**").

2. <u>פרטים אודות שערי מניית החברה בבורסה</u>

להלן פרטים אודות שערי הסגירה (מתואם) הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים 2024 ו- 2025 ובמהלך שנת 2026 עד סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף (באגורות):

	שנת 2024		שנת 2025		שנת 2026 (עד סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף)	
	מועד	שער (באג')	מועד	שער (באג')	מועד	שער (באג')
שער גבוה	24.12.2024	17,611.83	31.12.2025	35,112.89	2.7.2026	53,100.00
שער נמוך	15.10.2024	8,614.27	25.5.2025	15,491.55	13.2.2026	30,444.87

ביום 3 ביולי 2026, סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף, היה שער הנעילה (המתואם) של מניית החברה בבורסה 53,100 אג'.

3. <u>התנאים שבהם מותנית התחייבות החברה על פי הצעת הרכש</u>

3.1. הצעת הרכש אינה מותנית בשיעור היענות מזערי.

3.2. בכל מקרה של ביטול הצעת הרכש, תהיה החברה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש ולחוק ניירות ערך , התשכ"ח-1968.

3.3. בהתאם לתקנות הצעת רכש, החברה תהיה רשאית להתנות את התחייבותה לרכוש כתבי אופציה (סדרה 1) על פי מפרט, עד לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין מרשות מוסכמת או כל אישור אחר על פי הדין, הנדרש לצורך ביצוע הצעת רכש החליפין בהתאם למפרט; לא התקבל האישור כאמור עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לא תיכנס הצעת רכש החליפין לתוקף והחברה תמסור מיד על כך הודעה לבורסה, לרשות ניירות

---

[4] כולל 88,809 מניות החברה המוחזקות על-ידי החברה ("**מניות רדומות**").

[5] כולל מנות רדומות כאמור בה"ש 4 ובהנחה של מימוש מלוא האופציות שהנפיקה החברה לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בחברה ובחברות הבנות, למניות רגילות של החברה, כדלקמן: 299,550 כתבי אופציה (סדרה 1) אשר הוקצו לציבור וטרם מומשו; 117,000 אופציות (לא רשומות), אשר הוקצו למשקיעים מוסדיים על פי דוח הצעה פרטית מיום 29 ביוני 2026; 269,116 כתבי אופציה אשר הוקצו לעובדים, לנותני שירותים ולנושאי משרה, ואשר על פי תנאיהם ניתנים למימוש לעד 146,859 מניות רגילות של החברה. מובהר כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה לעובדים ונותני שירותים המפורטים לעיל, היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצעים בעת מימוש כתבי האופציה מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות בלבד (מנגנון מימוש נטו- Cashless).

[6] ראו ה"ש 4 בתוספת המניות שתוקצינה כנגד כתבי אופציה (סדרה 1).

[7] ראו ה"ש 5, בנטרול כתבי האופציה (סדרה 1).

ערך, לחברה לרישומים (ככל שרלוונטי), וכן תפרסם בתוך יום עסקים אחד ממשלוח ההודעה כאמור, בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

3.4. בהתקיים האמור בסעיף 3.3 לעיל, על החברה לרישומים (ככל שרלוונטי) לשלוח הודעה בדבר קבלת הודעת החברה כאמור, בתוך שני (2) ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1), ככל שקיים מרשם כאמור.

4. <u>פרטים אודות החברה, קשרים עסקיים עם ניצעים והודעות שקיבלו</u>

4.1. החברה התאגדה ביום 23.2.1973 כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל . ביום 14.9.1982 הפכה החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ד-1983. ביום 2.12.1984 נרשמו מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

4.2. למועד דוח הצעה זה, החברה פועלת במישרין ובאמצעות התאגידים המוחזקים על ידה ("**הקבוצה**"), בישראל ומחוצה לה, בחמישה מגזרי פעילות: (1) בקרה וטכנולוגיות; (2) סחר; (3) מערכות, EPC ובניה; (4) מולטימדיה ותקשורת ו- (5) אנרגיות מתחדשות; המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התעשייה, המשרדים, התשתיות והטכנולוגיות. בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום תחבורה חשמלית, והזכיינות. לפרטים נוספים עסקי הקבוצה, ראו על דרך ההפניה, הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 22 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025499) ("**הדוח התקופתי לשנת 2025**") וכן הדוח לרבעון הראשון לשנת 2026 כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 31 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-051325).

4.3. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה, נכון לתאריך המפרט, הינן כמפורט להלן:

	מניות רגילות	אופציות רשומות	אופציות לא רשומות	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה בהון ובהצבעה [8]	שיעור החזקה בהון ובהצבעה[9]
עתליה שמלצר[10]	3,192,281	-	-	-	55.23%	50.32%
ישראל רייף	64,113	-	-	-	1.11%	1.01%
אסי שמלצר	60,363	-	-	-	1.04%	0.95%
טובי שמלצר	30,940	-	-	-	0.54%	0.49%
דור שלמה השקעות (2014) בע"מ[11]	147,656	-	-	-	2.55%	2.33%
מנורה החזקות בע"מ - קופות גמל(*)	334,791	-	-	-	5.79%	5.28%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - משתתף ברווחים(*)	433,271	-	-	-	7.50%	6.83%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ – קרנות נאמנות(*)	57,248	-	-	-	0.99%	0.90%
אקסלנס – קרנות נאמנות(*)	23,039	-	-	-	0.40%	0.36%
אקסלנס - עשיית שוק(*)	178	-	-	-	0.00%	0.00%
הפניקס פיננסים בע"מ - קרנות נאמנות(*)	382,744	-	7,560	-	6.62%	6.15%
מור גמל ופנסיה בע"מ(*)	373,493	-	92,115	-	6.46%	7.34%
י.ד. מור השקעות בע"מ(*)	50,431	-	2,295	-	0.87%	0.83%
החברה	88,809	-	-	-	-	-
מנכ"ל - דוד הראלי	-	-	-	47,000	-	0.39%
גיל ברק	-	-	-	23,500	-	0.19%
רון מילר	-	-	-	20,889	-	0.17%
מוטי להב	-	-	-	8,704	-	0.07%
עופר לבקוביץ	-	-	-	17,091	-	0.14%
יקי ספנקו	-	-	-	8,704	-	0.07%

[8] שיעורי ההחזקה חושבו בנטרול המניות הרשומות הקיימות בהונה של החברה.

[9] שיעורי ההחזקה חושבו בנטרול המניות הרשומות הקיימות בהונה של החברה. ובהנחת מימוש מלוא האופציות הקיימות בהונה של החברה.

[10] 2,898,528.65 מתוך המניות הנ"ל מוחזקות באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, ו- 293,752.37 מתוך המניות הנ"ל מוחזקות באמצעות סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - שתיהן חברות בבעלותה ובשליטתה של הגב' עתליה שמלצר (ז"ל).
ביום 1 במרץ 2026 הלכה לעולמה הגברת עתליה שמלצר (ז"ל). הגברת שמלצר הורישה לילדיה, אסי שמלצר, עופרה רייף-שמלצר וטובי שמלצר (רעייתו של מר ישראל רייף - יו"ר הדירקטוריון), בחלקים שווים, את מלוא החזקותיה במניות טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, סוב שמלצר החזקות (2201) בע"מ, ועתליה שמלצר החזקות (1999) בע"מ (יחדיו: "**חברות ההחזקה**") שמחזיקות בחברות פרטיות המחזיקות במניות החברה. יורשיה של הגברת עתליה שמלצר (ז"ל) התקשרו ביניהם בהסכם בעלי מניות, המסדיר, בין היתר, מנגנון של שליטה משותפת בחברות ההחזקה ובכלל חברות קבוצת שלמה המוחזקות על-ידן. נכון למועד מפרט זה טרם התקבל צו ירושה.

[11] תאגיד המוחזק בחלקים שווים על ידי ה"ה ישראל רייף, אסי שמלצר וטובי שמלצר.

	מניות רגילות	אופציות רשומות	אופציות לא רשומות	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה בהון ובהצבעה [8]	שיעור החזקה בהון ובהצבעה[9]
גיא קבילי	-	-	-	22,500	-	0.35%
מנהלים ועובדים אחרים	-	-	-	120,728	-	0.93%
ציבור	629,537	299,550	15,030	-	10.89%	14.88%
סה"כ	**5,868,894**	**299,550**	**117,000**	**269,116**	**100.00%**	**100.00%**

(*) בהתאם לדיווחי המחזיקים שהתקבלו עד סמוך למועד פרסום מפרט זה בתוספת מניות שנבעו ממימוש אופציות (לא רשומות) והקצאת כתבי אופציה (לא רשומים) בימים 29 ו- 30 ביוני 2026[12], על פי דוח הקצאה פרטית מהותית שפרסמה חברה ביום 25.6.2026 (אסמכתא מס': 2026-01-059874), הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה

4.4. לפרטים אודות הסכמים קיימים, לרבות קשרים עסקיים בין בעלי עניין בחברה לבין החברה, ראו על דרך ההפניה ביאור 28 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ותקנות 21, 22 ו-29 בפרק – "פרטים נוספים", הנכללים בפרקים ד' ו-ה' (בהתאמה) לדוח התקופתי לשנת 2025.

4.5. למיטב ידיעת החברה, מלבד האמור בסעיף 4.5 לעיל:

4.5.1. לחברה אין קשרים עסקיים או קשרים משפחתיים שאינם זניחים בין החברה ובעלי עניין בה, לבין מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1) או מחזיקי מניות בחברה;

4.5.2. אין כל הסכם, הסדר או הבנה בין החברה לבין אחר הנוגעים לכתבי אופציה (סדרה 1) או לניירות ערך אחרים של החברה, בקשר עם הצעת רכש החליפין.

4.6. נכון לתאריך המפרט, לא התקבלו אצל החברה הודעות ממי מהניצעים על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש.

5. <u>ביטול הצעת רכש</u>

5.1. בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, החברה רשאית לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לחבר הבורסה, רכז ההצעה, לפני מועד הקיבול האחרון. ההודעה תכלול פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלהן חזרה החברה מהצעת הרכש.

5.2. חזרה החברה מהצעת הרכש, תמסור על כך מיד הודעת ביטול לרשות ניירות ערך, לבורסה ולרכז ההצעה ותפרסם בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח הודעת הביטול, הודעה בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

5.3. בוטלה הצעת הרכש או שהחברה חזרה בה כאמור לעיל, יחזיר רכז ההצעה לחברי הבורסה באמצעות מסלקת הבורסה את הודעות הקיבול שהתקבלו מהם לגבי מחזיקים לא רשומים ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול בטלות.

5.4. חזרה בה החברה מהצעת הרכש, תהיה החברה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל עת מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו.

6. <u>רכז ההצעה, היענות להצעת הרכש, מועד הקיבול האחרון, ואופן הגשת הודעת הקיבול</u>

6.1. הצעת הרכש תבוצע באמצעות רכז הצעה שהינו בנק מזרחי טפחות בע"מ, מרחוב אבא הילל סילבר 13 לוד, טלפון: 03-7559084, פקס: 03-6234833 ("**רכז ההצעה**").

6.2. המועד האחרון למסירת הודעות הקיבול לרכז ההצעה הינו ביום ב' 20 ביולי 2026 ("**מועד הקיבול האחרון**"). הודעות קיבול להצעת הרכש על פי המפרט ניתן למסור, בהתאם למפורט להלן, בימים א'-ה' (שהינם ימי עסקים), בין השעות 08:00 - 17:00, החל ממועד פרסום המפרט ועד למועד הקיבול האחרון ("**תקופת הקיבול**").

6.3. ניצע שהינו מחזיק לא רשום יגיש הודעת קיבול לחבר הבורסה אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו עד ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון בשעה 14:00 וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.5 להלן.

6.4. לפרטים בנוגע לדחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש, ראו סעיף 8 להלן.

6.5. <u>היענות של מחזיק לא רשום</u>

6.5.1. ניצע, המחזיק כתבי אופציה (סדרה 1) באמצעות חבר בורסה ("**מחזיק לא רשום**"), יודיע לרכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו ("**חבר הבורסה**"), על היענותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדין בצירוף ייפוי הכוח. הודעת קיבול זו של מחזיק לא רשום תהא בנוסח המצורף למפרט כ<u>**נספח א'**</u> ("**הודעת קיבול של מחזיק לא רשום**").

6.5.2. בהודעת קיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול, בדבר היות כתבי האופציה (סדרה 1), אשר בגינן ניתנה הודעת הקיבול, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, עד להעברתן לחברה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת כתבי אופציה (סדרה 1) על ידי החברה והקצאה של המניות המוצעות תמורתן על פי הצעת הרכש, הינו נכונות הצהרותיו כמפורט לעיל.

[12] ראו על דרך ההפניה דיווחים מיידיים מהימים 29 ביוני 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-060950 ו- 2026-01-061802, בהתאמה).

6.5.3. ניתן להגיש הודעות קיבול מטעם מחזיק לא רשום לחבר הבורסה אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של המחזיק הלא רשום בתקופת הקיבול, בימים א׳- ה׳ (שהינם ימי עסקים), בין השעות 08:00 - 17:00 החל מתאריך המפרט ועד למועד הקיבול האחרון.

6.5.4. חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה, עד לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון בשעה 15:00, הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט **כנספח ב׳** (״**הודעת קיבול של חבר בורסה**״).

6.5.5. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום, אשר נתן הודעת קיבול לחבר בורסה, רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון כהגדרתו לעיל.

6.5.6. חזרה מקיבול כאמור, תיעשה אצל חבר הבורסה אשר לו ניתנה הודעת הקיבול, בדרך של ציון המילים: ״הודעת קיבול מבוטלת״ בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו כדין, על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הלא רשום.

6.5.7. הודעות קיבול של חבר בורסה שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר מועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

6.5.8. בהודעת הקיבול שימסור חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות כתבי האופציה (סדרה 1) הקיימים כאמור בהודעת הקיבול נקיות מכל שיעבוד, עיקול, חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת הקיבול לרכז ההצעה ולאחר מכן, עד להעברתן לחברה. בהודעת הקיבול של חבר הבורסה יצוין, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת כתבי אופציה (סדרה 1) הקיימים על ידי החברה והקצאת המניות המוצעות על פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים הכלולים בהודעת הקיבול של חבר הבורסה וכן תשלום תוספת המזומן.

6.5.9. רכז ההצעה ימסור לחברה עד מועד הקיבול האחרון בשעה 17:00, הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של המחזיקים הלא רשומים שהתקבלו אצלו.

6.5.10. ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון עד השעה 10:00, תימסר הודעה על ידי רכז ההצעה ובאמצעות חברי הבורסה לניצעים אשר הודעות הקיבול שלהן נענו. ההודעה תציין את כמות המניות שתוקצה לכל ניצע וכמות כתבי האופציה (סדרה 1) אותן נדרש הניצע להעביר לחברה בצירוף תשלום תוספת המזומן.

6.5.11. כתבי האופציה (סדרה 1) הקיימים כאמור בהודעת הקיבול של חברי הבורסה, קרי כתבי האופציה בגינן ניתנה הודעת קיבול, בצירוף תשלום תוספת המזומן, יועברו עד ליום עסקים אחד לאחר מועד הקיבול האחרון בשעה 14:00 לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה. התמורה במזומן תועבר לרכז ההנפקה בהעברת זהב ע״י חברי הבורסה.

6.5.12. אם יתמלאו התנאים להתחייבות החברה לרכוש את כתבי האופציה (סדרה 1) בהצעת רכש חליפין על פי המפרט, כנדרש בהתאם להודעות הקיבול שנתקבלו בידי רכז ההצעה עבור כתבי האופציה (סדרה 1), וזאת באמצעות רכז ההצעה, יזוכה חשבונו בישראל של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחבר הבורסה, עד ליום המסחר השני שלאחר מועד הקיבול האחרון (״**מועד התשלום**״), ובלבד שיהיה לאחר מועד הפקדת המניות הרגילות למסלקת הבורסה.

6.5.13. במועד התשלום כאמור, החברה תקצה לחברה לרישומים, לטובת רכז ההצעה, את המניות הרגילות.

6.5.14. העברת התמורה, קרי המניות הרגילות שתוקצינה על-ידי החברה. לניצעים, בכמות המגיעה להם בהתאם להוראות המפרט, תתבצע באמצעות רכז ההצעה במועד התשלום ,על-ידי זיכוי חשבונם של הניצעים, בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול שמסרו, באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.

6.5.15. עד תום מועד התשלום יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת הבורסה ,בחשבון שהחברה תורה עליו לרכז ההצעה, בכתבי האופציה (סדרה 1) שהודעות קיבול בגינן נענו ותוספת המזומן ששולמה על ידי הניצעים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים במפרט.

6.5.16. החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל ניצע ייחשב כמחויב למכור לחברה את כתבי האופציה (סדרה 1) בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את המניות הרגילות שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור בהתאם ליחס ההחלפה, והכל בכפוף לתנאי המפרט.

6.5.17. כתבי האופציה (סדרה 1) שתירכשנה על-ידי החברה לפי המפרט תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה. החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה (סדרה 1) שתירכשנה על-ידי החברה כאמור. מובהר בזאת, כי מחיקת כתבי האופציה (סדרה 1) שתירכשנה מהמסחר בבורסה תעשה רק לאחר השלמת הליך הקצאת המניות הרגילות ותשלום תוספת המזומן על ידי הניצעים בהתאם למפרט.

6.6. מחזיק לא יהיה רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון.

6.7. לחברה שיקול דעת מלא וסופי ביחס לכל שאלה שתתעורר בנוגע לקיבול הצעת הרכש, תוקף הודעות המחזיקים הרשומים או המחזיקים שאינם רשומים, מועד מסירתן וכיו״ב. לחברה ו/או לרכז ההצעה אין כל חובה לתת הודעה על טעות במילוי הטפסים הנדרשים והחברה ורכז ההצעה שומרים על זכותם לדחות הודעות קיבול אשר לא נמסרו על פי הטופס הנכון, לא צורפו אליהן המסמכים המתאימים לרבות הוכחת בעלות באם נדרש, ו/או לא מולאו כנדרש.

6.8. <u>היענות של מחזיק רשום</u>
נכון לתאריך המפרט, אין מחזיקים רשומים המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 1).

7. <u>התחייבות רכז הצעה</u>

7.1. רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות החברה על פי המפרט להקצאת מניות החברה בכמות הנדרשת בהתאם להודעות הקיבול שתתקבלנה ולא תבוטלנה עד תום תקופת הקיבול (״**התמורה**״).

7.2. להבטחת הקצאת המניות המוצעות והשלמת מנגנון ההחלפה על פי הצעת הרכש, הומצאו לרכז ההצעה בטחונות להנחת דעתו המלאה, המבטיחות את התחייבות החברה לבצע את ההקצאה כנדרש בהתאם להיענות להצעת הרכש.

7.3. בכל מקרה לא תיענה הצעת הרכש אלא אם יוכח לרכז ההצעה כי ניתן אישור הבורסה לרישום למסחר של כל המניות המוצעות, בהתאם למפורט במפרט.

8. <u>דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש</u>

8.1. עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן את המפרט בדרך האמורה בתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, באופן המיטיב את תנאיו. בנוסף, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן את המפרט בדרך האמורה בתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, בכל תיקו ן אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות ההצעה.

8.2. בתקופת הקיבול, רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתימסר כאמור בתקנה 25(א)לתקנות הצעת רכש, ובלבד שההודעה נמסרה עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום מסחר, לא יאוחר משישים ימים מתאריך המפרט.

8.3. על אף האמור לעיל, הגיש בתקופת הקיבול מציע אחר הצעת רכש לגבי כתבי האופציה (סדרה 1), רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת ; דחיית מועד הקיבול תיעשה בהודעה שתימסר כאמור בתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש, והכול בשים לב למועד פקיעת כתבי האופציה (סדרה 1) הקיימים.

8.4. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון ו/או לתקן את המפרט כאמור לעיל, אלא אם כן אישר רכז ההצעה כי התחייבותו בהתאם לתקנה 5(ה) תקפה גם בתנאים החדשים, או אם החברה קיבלה התחייבות מחבר בורסה אחר.

9. <u>מיסוי</u>

כמקובל בקבלת החלטות השקעה, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בקיבול הצעת הרכש .האמור לעיל אינו מהווה פרשנות מוסמכת של הוראות הדין בעניין מיסוי. לפיכך, מומלץ כי המחזיקים בכתבי אופציה (סדרה 1) ("אופציות הרכישה") יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר, באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, בהתאם לנתונים ולנסיבות הספציפיות לכל אחד מהם. האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על-פי הצעת הרכש ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

ההוראות הכלולות להלן בדבר היבטי המס כתוצאה מהיענות להצעת הרכש אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

<u>החלפת כתבי האופציה (סדרה 1) במניות החברה</u>

החלפת כתבי האופציה סדרה 1) ("**האופציות המוחלפות**" או "**אופציות הרכישה**") במניות החברה הינה אירוע מס אשר חייב במס בידי הניצעים במועד ההחלפה. ככל **והניצעים** יחויבו במס, המס ינוכה במזומן מחשבון הניצעים באמצעות חבר בורסה.

החברה פנתה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי בקביעת הסדר ניכוי המס המקור בגין הצעת הרכש של החברה לרכישת כתבי אופציה כנגד הקצאת מניות של החברה. ביום 29 ביוני 2026, קיבלה החברה את החלטת רשות המיסים שעיקריה מפורטים להלן :

(א) החלפת כתבי האופציה במניות החברה במסגרת הצעת הרכש באה בגדר "מכירה,"כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה והינה אירוע מס.

(ב) בגין רווח ההון המחושב ינוכה מס במקור מהתמורה בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית) התשס"ג-2022.

(ג) התמורה בגין המכירה כאמור, תקבע לפי שער הסגירה של המניה המוקצית, בתום יום המסחר הראשון.

(ד) לצרכי ניכוי מס במקור, יראו כמחיר המקורי של כתב האופציה את מחירו בעת רכישתו בתוספת המזומן ששולם בפועל.

(ה) לצרכי ניכוי מס במקור, יראו את יום ההחלפה כיום הרכישה של המניה המוקצית.

העתק החלטת המיסוי, רצ"ב כ<u>**נספח ד**</u>' לדוח הצעה זה.

<u>לפי הדין הקיים, נכון למועד פרסום דוח הצעת המדף, במדינת ישראל, חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על פי המפרט הסדרי המס המתוארים בתמצית זה להלן :</u>

9.1. <u>כללי</u>

9.1.1. ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה 2005 - אשר פורסם ברשומות ביום 10 באוגוסט 2005 ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2006. תיקון זה שינה באופן ניכר את הוראות הפקודה, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה, לרבות לגבי מניות.

9.1.2. בנוסף, ביום 1 בינואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון 169 לפקודה שחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה.

9.1.3. ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("**החוק לשינוי נטל המס**"). בהתאם לחוק לשינוי נטל המס, שנכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2022, בוטלה המגמה להפחתת שיעורי המס ליחידים ולחברות ,כפי שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009. אף נקבעה העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחיד ים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ-20% ל-25%, ולגבי יחיד שהינו בעל מניות

מהותי[13], מ-25% ל-30% ביחס להכנסות מדיבידנד ורווח הון, שיעור המס על אפיקים לא צמודים נותר ללא שינוי בשיעור 15%.

9.1.4. ביום 13 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2012 אשר כלל את תיקון מס' 195 לפקודה, שנכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2013. במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודה.

9.1.5. סעיף 121ב תוקן במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז 2016 ("**חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018**") וקובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת מס כלשהי תעלה על התקרה שנקבעה לעניין זה בפקודה יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור לעיל ("**מס יסף**"). בשנת 2026, התקרה לעניין מס יסף עומדת על 721,560 שקלים חדשים והיא תישאר על כנה עד שנת המס 2027 ("**סכום התקרה**"); תקרה זו מתעדכנת מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, למעט בין השנים 2025-2027 . הוראות סעיף 121ב חלות על כל סוגי ההכנסות ,לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 5,385,285 ש"ח (נכון לשנות המס 2025-2027) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין(, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963 ("**ההכנסה החייבת**").

9.1.6. סעיף 121ב(א1) לפקודה תוקן פעם נוספת במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף) התשפ"ה-2024. בהתאם לתיקון, החל מ- 2025 יושת מס נוסף בשיעור של 2% על חלק ההכנסה החייבת ממקורות הוניים של יחיד העולה על סכום התקרה האמור (בנוסף ל 3%, וסה"כ 5%)("**מס יסף נוסף**") סעיף 121ב(א1) קובע כי הכנסה ממקורות הוניים היא הכנסה חייבת למעט (א)הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, או (ב) הכנסה מיגיעה אישית שאיננה הכנסה לפי 2(1) או 2(2) לפקודה ("**ההכנסה חייבת ממקורות הוניים**")

9.1.7. ב-5 בינואר 2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016, במסגרתו הופחת שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה ב-1.5% ל- 25% החל מיום 1 בינואר 2016. בחוק ההסדרים לשנות המס, 2017-2018 הופחת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר 2017 פעם נוספת ב-1% (ל-24%) והחל מיום 1 בינואר 2018 ואילך הופחת מס החברות ב- 1% נוסף כך ששיעור מס החברות החל משנת 2018 ואילך עומד על 23%. בנוסף נקבע כי שיעור המס ליחידים יופחת מיום 1 בינואר 2017 ואילך לשיעור של 47% וכן נקבע השינוי במס היסף כפי שתואר לעיל.

9.1.8. ביום 5 באוגוסט 2013, פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014)התשע"ג-2013, אשר כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובמסגרתו, בין היתר, צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון במכירת מניות חברה תושבת ישראל, כך שהפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה תושבת ישראל שעיקר שווי נכסיה הן זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין או שעיקר שווי הנכסים בהחזקתה משקפים זכויות לניצול משאבי טבע בישראל, זכות שימוש במקרקעין וזכות הנאה מפירות המקרקעין בישראל.

9.1.9. כמו כן, נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקנות מס הכנסה אשר עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם נרשמו רווחי השערוך ורכשה אותם מחדש. תקנות כאמור טרם חוקקו עד למועד פרסום המפרט.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם "תושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה. יצוין כי ביחס ליחיד שהיה ל"תושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כמשמעותו וכהגדרתו בהתאמה בסעיף 14(א) לפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן, ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ-"בעלי שליטה" (כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה)(או כ"בעלי מניות מהותיים", כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן. כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

9.2. <u>רווח הון ממכירת ניירות ערך</u>

9.2.1. בהתאם להוראות סעיף 91(ב)(1) לפקודה, רווח הון ריאלי[14] ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה והיחיד לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך, חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על -ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, כהגדרתו לעיל, במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח ההון ריאלי בידיו לא יעלה על 30%.

9.2.2. שיעורי המס כאמור לעיל חלים על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה למדד הגלום ברווח. לעניין זה, יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה, המדד על בסיסו מחושב רכיב ההצמדה הינו מדד המחירים לצרכן, כמוגדר בסעיף האמור, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש את נייר הערך במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע החוץ כמדד לעניין זה.

---

[13] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ואולם יש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר בני-האדם, ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה ("**בעל מניות מהותי**") במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור.

[14] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה ("**רווח הון ריאלי**").

9.2.3. כמו כן, לגבי יחיד שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 30%, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיף 101א(א)(9) לפקודה וסעיף 101א(ב) לפקודה.

9.2.4. שיעורי המס המופחתים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך כאמור לא יחולו לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה. במקרה זה יחויב בשיעור המס בשולי לפי סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2026) וכן במס יסף, ככל שיחול.

9.2.5. בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד (לרבות תושב חוץ) וטל מס יסף ומס יסף נוסף כמפורט לעיל.

9.2.6. חבר בני אדם יהי חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות כקבוע בהוראות סעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2026 – 23%).

9.2.7. קרן נאמנות פטורה בהתאם להוראות סעיף 129ג(א)(1) לפקודה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי סעיפים 129ג ו-9(2), לפי העניין.

9.2.8. בהתאם לאמור בסעיף 129ג(א)(2) לפקודה, על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסות אלה אילו היו מתקבלים על-ידי יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע כמפורש אחרת. ככל ולא נקבע להכנסה כאמור שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בהוראות סעיף 121 לפקודה (47% בשנת 2026).

9.2.9. ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכוח הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה, וזאת אם רווח ההון אינו ממפעל הקבע שלו בישראל, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה. היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה, ואילו נמכר לפני רישומו לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה (אך לא יותר מסכום רווח ההון במועד המכירה), בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 97(ב2) לפקודה במס בשיעור הקבוע בסעיף 91 לפקודה.

9.2.10. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם בו15 תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם תושב ישראל אחר, בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 68א לפקודה במקרה שפטור כאמור אינו חל עשויות לחול הוראות האמנה למניעת כפל מס (ככל שקיימת) בין מדינת ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים בישראל.

9.2.11. בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף, במכירת מניה נסחרת בבורסה בידי מוכר שהינו חברה או יחיד אשר היה בעל מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה בחברה שמניותיה נמכרות, שנצברו מיום 1.1.2006 או מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה ,כמאוחר מבניהם, ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, באופן יחסי לחלקו של המוכר בזכות לרווחים בחברה. על אותו חלק מהרווחים הראויים לחלוקה בהתאם לחלקו היחסי ברווחים של המוכר, יחול שיעור מס על דיבידנד לפי הוראות סעיף 125ב או 126(ב) לפקודה, לפי העניין.

9.3. <u>ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך</u>

9.3.1. בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה והוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות הניכוי מתמורה**"), "חייב" (כהגדרת מונח זה בתקנות ניכוי מתמורה) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 25% מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הוא יחיד, ובשיעור מס החברות הקבוע בהוראות סעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2026 - 23%) מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין ,כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מס מופחת)מניכוי מס במקור, שהופקו על- ידי רשות המיסים בישראל ויומצאו מראש, ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי החייב לבצע (כמפורט להלן).

9.3.2. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הוראות הדין, המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד, ומרווחים מסוימים) התשס"ו-2005 ("**תקנות ניכוי מריבית ומדיבידנד**") בכפוף להמצאת האישורים המתאימים על ידיהם.

9.3.3. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה והתקנות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום 31 בינואר וביום 31 ביולי של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך שארעה בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

9.3.4. תקנות הניכוי מתמורה לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ, תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל- 3 שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור. כמו כן, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים ,כפוף לאמנות למניעת כפל מס כאמור לעיל.

9.3.5. ככל שניירות הערך המוצעים על-פי המפרט יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) עשוי להגיע ל- 30% מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור (לרבות אישור על פטור מניכוי מס במקור).

---

[15] לעניין זה "**בעל שליטה**" - בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%.

9.4. <u>קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך</u>

9.4.1. ככלל, הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים, ושאילו היו רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם), יהיו ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, על פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה, בין אם הרווח נוצר ממכירת נכס (לרבות מניר ערך סחיר) בישראל או מחוצה לה (למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5).

9.4.2. בהתאם להוראות סעיף 92(א)(4) לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות ערך יהיה בר קיזוז באותה שנת מס בה נוצר גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר ערך. בנוסף, ניתן לקזז את הפסד ההון גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור אינו עולה על השיעור מס חברות הקבוע בהוראות סעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2026 - 23%) אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה, לפי העניין, אם הוא יחיד (25% נכון לשנת 2026). יש לציין כי, בעקבות החוק לשינוי נטל המס, המס אשר חל על דיבידנד המתקבל בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%, ולכן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

9.4.3. הפסד הון ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי בלבד כאמור בהוראות סעיף 92(ב)לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

9.4.4. בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס בשיעור של 15% או יותר, בישראל.

9.4.5. על משקיעים שהכנסה ממכירת ניירות ערך מהווה בידיהם הכנסה מעסק, יחולו כללים אחרים בעניין קיזוז הפסדים.

9.4.6. בתקנה 9 לתקנות הניכוי מתמורה נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך סחירים, בין היתר, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן: "**ניירות ערך סחירים**") יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי להתיר קיזוז בשל הפסדים מניירות ערך שנוצרו אצל מנהל תיק ניירות ערך אחר אם הועבר תיק ניירות ערך מהמנהל אל מנהל אחר, והכל בתנאים שיקב ע. הוראות התקנה חלות מיום 1 בינואר 2012 וחלות על הפסדים שנוצרו מיום זה ואילך.

9.5. <u>שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה</u>

9.5.1. דיבידנד שמקורו במניות החברה, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף, כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט - 1959 ("**חוק העידוד**") ככלל, יהיה חייב במס, בהתאם להוראות סעיף 125ב(1) לפקודה, בידי בעל מניות יחיד בשיעור של 25%, למעט אם בעל המניות הוא יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה 30%, בהתאם להוראות סעיף 125ב(2) לפקודה.

9.5.2. בנוסף, על הכנסה בידי יחיד (לרבות תושב חוץ) יוטל מס יסף ומס יסף נוסף כמפורט לעיל.

9.5.3. לגבי דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל, סעיף 126(ב) לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם (למעט חברה משפחתית), לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות, ואינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף בהתאם להוראות חוק העידוד, וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד[16], והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. אולם, היה ונכלל הדיבידנד בהכנסתה החייבת של החברה כאמור לעיל, יחול לגביו שיעור מס החברות (בשנת 2026 – 23%), בכפוף לכללי הזיכוי ממס זר כקבוע בהוראות הפקודה.

9.5.4. על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יהיה חייב במס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2026 - 23%) ובכפוף להוראות סעיף 126(ג) לפקודה.

9.5.5. ככלל, בהתאם להוראות סעיף 125ב(ג) לפקודה, דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של 25% למעט אם "הנישום המייצג" כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, במקרה זה שיעור המס יהא 30%.

9.5.6. תושב חוץ (ובכלל זה חבר בני אדם) יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של 25%, למעט תושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס 30%. אולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל המס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, הכל בהתאם להוראות האמנה ובכפוף להמצאה מראש של אישור על פטור מניכוי מס במקור או ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות המיסים בישראל.

9.5.7. קרן נאמנות פטורה לפי סעיף 129ג(א)(1) וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד שמקורו במניות החברה כאמור, ובכפוף לתנאים אשר נקבעו בסעיף 129ג(א)(1) ו-9(2) לפקודה, לפי העניין.

---

[16] יצוין, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת קניון דרורים (ע"מ 44118-10-14) ובפרשת אורון אחזקות (ע"מ 38832-03-15), דיבידנד שמקורו ב"רווחי שערוך" אינו זכאי לפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה.

9.5.8. דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת, יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

9.5.9. כמו כן, במסגרת תיקון 197 הוסף סעיף 100א לפקודה הקובע את אופן מיסויים של "רווחי שערוך" כהגדרתם באותו סעיף. כניסתן לתוקף של הוראות סעיף 100א לפקודה מותנית בפרסום תקנות בנושא. תקנות כאמור טרם חוקקו עד למועד פרסום המפרט.

9.5.10. יצוין, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת קניון דרורים[17], דיבידנד שמקורו ב"רווחי שערוך" אינו זכאי לפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה. ביום 19 למאי 2025 פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (רווחי שערוך)התשפ"ה-2025 ("**הטיוטה**"). עמדת רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי בטיוטה היא כי בעת ביצוע חלוקה מתוך רווחי שערוך, יראו את הנכס, את הזכות במקרקעין, או את הזכות באיגוד, לפי העניין, שבשלם נרשמו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת רווחי שערוך, כאילו נמכרו על ידי החברה המחלקת. המכירה הרעיונית של הנכס, תיצור ,מטבע הדברים, הכנסה חייבת (לרבות שבח) לצורך מס, כאשר התמורה בשל המכירה הרעיונית, תהיה סכום החלוקה המגולמת בתוספת המחיר המקורי של הנכס הנמכר . בהתאם, דיבידנדים שיחולקו שמקורם ברווחי שערוך, ייחשבו לדיבידנדים הזכאים לפטור בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה.

9.6. <u>ניכוי מס במקור מדיבידנד</u>

9.6.1. בהתאם לתקנות ניכוי מריבית ומדיבידנד, שיעור המס שיש לנכות במקור ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים, יהיה בשיעור של 25%. לגבי יחיד או תושב חוץ, שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד התשלום או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לתשלום, אשר אינן רשומות ו/או מוחזקות בחברה לרישומים, ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור, בשיעור של 30%.

9.6.2. כמו כן, באם שולם לתושב ישראל דיבידנד לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

9.6.3. שיעורי ניכוי המס במקור לתושב חוץ עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, הכל בהתאם להוראות האמנה ובכפוף להמצאה מראש של אישור על פטור מניכוי מס במקור או ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות המיסים מראש בישראל. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה מדיבידנד שנצמחה או הופקה בישראל, שנוכה ממנה מלוא המס כאמור לעיל, יהיה פטור מהגשת דוח מס בישראל בגין הכנסה זו, למעט אם הוא חייב במס יסף בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה.

9.6.4. ניכוי המס במקור ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה בשיעור של 25% ובאמצעות מוסד כספי.

9.6.5. לא ינוכה מס במקור בגין דיבידנד לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

יצוין, כי כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות ברכישה של המניות המוצעות על פי תשקיף זה. ההוראות הכלולות בתשקיף זה הינן כלליות, אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת או תיאור ממצה של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף זה, ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי אינדיבידואלי על ידי מומחים, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המתעניין ברכישה של מניות המוצעות בתשקיף זה לפנות לקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי, על מנת להבהיר את תוצאות המס שיחולו עליו, בשים לב לנסיבותיו המיוחדות.

מובהר, כי האמור לעיל מטרתו לתת סקירה כללית ותמציתית בלבד על מיסוי ניירות ערך נסחרים ואינו עוסק במקרים פרטניים והוא מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד תשקיף זה. כמו כן, שינוי בדיני המס או בפרשנות דיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות שונות. בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון ונוכח תיקוני החקיקה שנערכו בפקודת מס הכנסה לאורך השנים, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראות אלה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה.

10. <u>תוצאות הצעת הרכש</u>

לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, תגיש החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה דוח על תוצאות הצעת הרכש ובו תציין אם התקבלה הצעת הרכש ואם לאו, וכן את היקף ההיענות בפועל ואת מספר כתבי האופציה (סדרה 1) שנרכשו, סך תמורת המזומן ומספר המניות שהוקצו במסגרתה.

11. <u>נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת הרכש</u>

במסגרת החלטתו לאשר את הצעת הרכש, כלל דירקטוריון החברה את הנימוקים שלהלן:

11.1. **שיפור הנזילות והפחתת עליות מימון**. הצעת רכש חליפין נועדה לאפשר לחברה לחזק הון משמעותית ולהקדים תזרים מבעוד שנתיים למזומן זמין. תמורת מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) צפויה לשפר תפיסת החברה בעיני משקיעים, מלווים וגופים פיננסיים, בין היתר, לאור שיפור הנזילות וחיזוק הגמישות הפיננסית וכן הפחתה בעליות המימון העתידיות של החברה על ידי פרעון חוב ללא קנס פרעון מוקדם.

[17] ע"א 2515/18 + ע"א 9131/18 + ע"א 2114/19, חברת אם.סי.אל קניון דרורים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה ואח' (**פרשת קניון דרורים**").

11.2. **אופטימיזציה של מבנה ההון**. העסקה צפויה לתרום לשיפור מבנה ההון של החברה. מהלך זה עשוי לשפר מדדים פיננסיים מרכזיים, לרבות יחס ההון למאזן, יחס חוב למאזן, ולהביא להתאמה טובה יותר בין מבנה ההון של החברה ליבן צרכיה העסקיים והאסטרטגיים בטווח הקצר והארוך, תוך שיפור הגמישות בגיוס מקורות מימון עתידיים בעת הצורך.

11.3. **שימוש בתמורה למטרות פיתוח פעילות החברה והשאת תשואה**. מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) על ידי הניצעים (תחת ההנחה כי כל הניצעים יענו להצעת הרכש ומלוא כתבי האופציה (סדרה 1) יירכשו על-ידי החברה) יותיר בידי החברה מזומן בהיקף צפוי של כ- 70 מיליון ש"ח, דבר שיאפשר לה להקצות משאבים לפעילותה השוטפת, להשקעות, לפירעון התחייבויות או לשימושים אסטרטגיים נוספים, כגון מיזוגים ורכישות המשיאים תשואה גבוהה משמעותית מההנחה הגלומה במחיר המימוש לצורך מימוש מוקדם של כתבי האופציה (סדרה 1), בהתאם לשיקול דעת האורגנים המוסמכים.

11.4. נוכח כל האמור לעיל, דירקטוריון החברה סבור כי הצעת רכש החליפין הינה מהלך מתאים בנסיבות העניין, העשוי לקדם את מטרות החברה ולחזק את מבנה ההון שלה, תוך הצעת חלופה וולונטרית למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1).

12. <u>סמכות רשות ניירות ערך</u>

12.1. בהתאם לתקנות הצעת רכש, על החברה למסור בכתב לרשות ניירות ערך, לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך ("**הרשות**"), לפי דרישת הרשות, הסבר, פירוט ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכללו במפרט על פי תקנות הצעת רכש.

12.2. בנוסף, בהתאם לתקנות הצעת רכש, ראתה הרשות כי אין במפרט את כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית היא להורות בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול וכן רשאית היא להורות, אחרי שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא את טענותיה לפניה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד - אלא אם קצבה מועד אחר- תיקון למפרט או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שתורה. דין תיקון למפרט ומפרט מתוקן כדין מפרט.

12.3. הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לעשות כן לשם הגנת עניינים של ניצעים. הורתה הרשות כאמור, יחול סעיף 12.2 לעיל.

12.4. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לחברה. קיבלה החברה הודעה כאמור, תשלח הודעה על כך מיד לרשות, לבורסה ולחברה לרישומים (ככל שרלוונטי) ותפרסם זאת בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה לעיל, בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית.

13. <u>נציגי החברה</u>

נציגי החברה, לעניין הטיפול במפרט, הינם מרים טולדנו, עו"ד ("**נציג החברה**"), ממשרד שטיינמץ, גורמן ארדמן ושות', עורכי דין, מרח' לינקולן 20, תל אביב, טלפון – 03-5670100.

14. <u>תמורת ההנפקה ותמורה עתידית צפויה</u>

14.1. התמורה הצפויה לחברה מההנפקה ותחת ההנחה כי כל הניצעים יענו להצעת הרכש ומלוא כתבי האופציה (סדרה 1) יירכשו על-ידי החברה, בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על פי דוח הצעת המדף, הינה כמפורט להלן:

סעיף	אלפי ש"ח
התמורה הכוללת הצפויה (ברוטו)	כ- 65,371
בניכוי עמלות ריכוז והפצה[18] והוצאות אחרות (מוערך)	כ-500
התמורה הצפויה (נטו)	**כ- 64,871**

14.2. לא נקבע סכום מינימאלי כתנאי להנפקה על-פי דוח הצעת המדף.

14.3. הואיל והצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום, אין בטחון כי כל הניצעים יענו להצעת הרכש. בהתאם, התמורה וכן ההוצאות הכרוכות בהנפקה, עשויות להיות שונות מן הנחזה לעיל.

14.4. נכון למועד דוח הצעת המדף, בכוונת החברה להשתמש בתמורה על פי דוח הצעת המדף, לחיזוק בסיס ההון שלה, שיפור הנזילות, פיתוח פעילות החברה ומימון פעילותה השוטפת, הכל בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

14.5. יובהר, כי כתבי אופציה (סדרה 1) שיירכשו על ידי החברה במסגרת הצעת רכש חליפין זו, יבוטלו/יפקעו בהתאם לתנאי ההצעה ולהוראות הדין והנהלים הרלוונטיים, ולא יהיו ניתנים למימוש לאחר רכישתם על ידי החברה.

14.6. יובהר, כי עם השלמת ההצעה על-פי דוח הצעת המדף, ככל שתושלם, תראה החברה בכתבי האופציה (סדרה 1) שבידי רכז ההצעה בצירוף תוספת המזומן, כתמורה שנתקבלה בידי החברה.

---

[18] כל הסכומים אינם כוללים מע"מ, ככל שיחול.
רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ ("**המפיצה**" או "**רוסאריו**") תשמש מפיצה לעניין הצעת רכש החליפין המוצעת על-פי דוח הצעת המדף. עבור שירותיהם, תקבל המפיצה עמלת הפצה בשיעור של 0.6% מתמורת ההנפקה ברוטו, בתוספת מע"מ כדין, ועמלת הצלחה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בתוספת מע"מ כדין. למיטב ידיעת החברה, רוסאריו הינה חברה בבעלות מלאה של רוסאריו קפיטל בע"מ, אשר בעלת המניות שלה (19.99%) הינה חברה פרטית אשר מניותיה מוחזקות על-ידי תאגידים בשליטת גב' עתליה שמלצר (ז"ל), בעלת השליטה בחברה וקרוביה (כהגדרתם בחוק החברות), ה"ה ישראל רייף (יו"ר דירקטוריון החברה(אסי שמלצר וטובי שמלצר.
רכז ההנפקה יהיה זכאי לתשלום בסך של 35 אלפי ש"ח בעבור ריכוז ההצעה.

15. הימנעות מעשיית הסדרים

15.1 החברה, הדירקטורים של החברה ונושאי המשרה הרלוונטיים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור.

15.2 החברה והדירקטורים של החברה מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף המדף ועל פי דוח הצעת המדף והפצתם ופיזורם בציבור, אשר סותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 15.1 לעיל.

15.3 החברה והדירקטורים של החברה מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 15.1 לעיל.

15.4 התחייבויות הדירקטורים כאמור לעיל תעמודנה בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכהן בתפקידם כדירקטורים בחברה.

16. היתרים ואישורים

16.1 בכפוף לאמור להלן, החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום דוח הצעת המדף.

16.2 החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות על-פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך .

אין לראות באישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

16.3 רשות ניירות ערך נתנה את אישורה לפרסום דוח הצעת המדף, בהתאם לכללי ניירות ערך (מקרים שהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), התשע"ו-2016.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

16.4 המסחר במניות המוצעות על-פי דוח הצעה זה יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.

17. תשלום אגרה

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה- 1995, החברה תשלם לרשות לניירות ערך את תוספת האגרה בעד המניות המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שנדרש.

18. שינויים בעסקי החברה

18.1 מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף לא חל שינוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, למעט כמפורט בדוחות המיידיים שפורסמו על-ידי החברה, לרבות הדוחות התקופתיים והרבעוניים של החברה.

18.2 ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il.

18.3 בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ה-2005, דיווחים מיידיים שפורסמו על-ידי החברה ממועד פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף, נכללים בדוח הצעת המדף בדרך של הפניה.

19. הסכמה להכללה

בהתאם לתקנה 4א לתקנות הצעת מדף במועד חתימת הדוחות הכספיים, ניתנו מכתבי הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, להכללה בדו"ח הצעת המדף (לרבות בדרך של הפניה) של חוות הדעת ודוחות הסקירה (לפי העניין) שלהם לדוחות הכספיים של החברה, כדלקמן:

לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2025, שפורסמו ביום 20 באוגוסט 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-061833); לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2025, שפורסמו ביום 27 בנובמבר 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-092964); לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, שפורסמו ביום 23 במרץ 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-025499); לדוחות הכספיים של החברה יום 31 במרץ 2026, שפורסמו ביום 31 במאי 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-051322 ו- 2026-01-051325).

מכתב הסכמה להכללה על דרך של הפניה לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2025, רצ"ב כ**נספח ג'** לדוח הצעה זה.

20. חוות דעת משפטית

החברה קיבלה חוות הדעת המשפטית הבאה:

SGE &CO
Steinmetz · Gurman · Erdman

6 ביולי 2026

לכבוד
אפקון החזקות בע"מ
סמטת התבור 4,
<u>פתח תקווה, 4969104</u>

<u>א.ג.נ.,</u>

הנדון: <u>אפקון החזקות בע"מ ("החברה")</u>

<u>דוח הצעת מדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מיום 6 ביולי 2026 ("דוח הצעת המדף")</u>

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 26 במאי 2025[19], ("**תשקיף המדף**") ולדוח הצעת המדף שבנדון, אשר פורסם מכוח, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

א. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף ("**ניירות הערך המוצעים**"), תוארו נכונה בדוח הצעת המדף.
ב. לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בדרך המתוארת בדוח הצעת המדף.
ג. הדירקטורים בחברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

מרים טולדנו, עו"ד (רו"ח)
שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות' - עורכי דין

[19] אשר פורסם ביום 25 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-036784).

חתימות

החברה:

אפקון החזקות בע"מ
באמצעות: גיל ברק, משנה למנכ"ל
החברה ויועץ משפטי
ורון מילר, סמנכ"ל הכספים

הדירקטורים של החברה:

ישראל רייף

אייל בן יוסף

יחזקאל דברת

צביקה ציבלין

נאוה שפר

נספח א'

הודעת קיבול של מחזיק לא רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

אפקון החזקות בע"מ ("**החברה**")

באמצעות חבר הבורסה בנק מזרחי טפחות בע"מ ("**רכז ההצעה**")

ג.א.נ.,

הנדון: **הצעת רכש חליפין לכתבי אופציה (סדרה 1) של אפקון החזקות בע"מ**

הואיל ועל פי דוח הצעת מדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מיום 6 ביולי 2026 וכל תיקון לו, ככל שיהיה ("**המפרט**"), הציעה החברה בהצעת רכש חליפין ("**הצעת הרכש**") לרכוש את כלל כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה, הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**כתבי האופציה (סדרה 1)**");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר בורסה: _____, בחשבון מס' _____ המתנהל בסניף מס' _____ על שם _____, המחזיק _____ כתבי אופציה (סדרה 1) ("**כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים**");

והואיל וברצוני להיענות להצעת הרכש של החברה הכלולה במפרט, ביחס לכתבי האופציה (סדרה 1) המועברים;

ניתנת בזאת הודעת קיבול כמשמעה במפרט והתחייבות להעברת כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים והכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים נקיים מכל שיעבוד, עיקול, חוב, עיכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים יהיו במצבם זה גם במועד העברתם על שם החברה.

את המניות המוצעות המגיעות לי לפי הצעת הרכש (מניה אחת בגין כל כתב אופציה (סדרה 1) שיועבר ותשלום תוספת המזומן בסך של 218.23 ש"ח לכל מניה מוצעת אחת ("**תוספת המזומן**"), נא לזכות בחשבון הפיקדון הנ"ל בהתאם לנהלי חבר הבורסה והמסלקה.

אני מאשר בזאת כי ידוע לי, כי כתנאי להיענותי להצעת הרכש עליי להעביר את כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים ולשלם את תוספת המזומן בסך של 218.23 ש"ח לכל מניה מוצעת אחת, והכל בהתאם למפורט במפרט.

ידוע לי, כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים על ידי החברה והקצאת המניות המוצעות לפי הצעת הרכש.

תאריך: _____

_____
(שם מלא)

_____
(מספר ת.ז./מספר תאגיד)

_____
כתובת

_____
(חתימה/חותמת החברה)

נספח ב'

הודעת קיבול של חבר בורסה

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכוש), התש"ס-2000

לכבוד

אפקון החזקות בע"מ ("**החברה**")

באמצעות חבר הבורסה בנק מזרחי טפחות בע"מ ("**רכז הצעה**")

ג.א.נ.,

הנדון: **הצעת רכש חליפין לכתבי אופציה (סדרה 1) של אפקון החזקות בע"מ**

הואיל ועל פי דוח הצעת מדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מיום 6 ביולי 2026 וכל תיקון לו, ככל שיהיה ("**המפרט**"), הציעה החברה בהצעת רכש חליפין ("**הצעת הרכש**") לרכוש את כלל כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה, הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**כתבי האופציה (סדרה 1)**");

והואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש בגין כמות כוללת של_____ כתבי אופציה (סדרה 1) ממחזיקים לא רשומים ("**כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים**");

ניתנת בזאת הודעת קיבול כאמור במפרט והתחייבות להעברת כתבי אופציה (סדרה 1) המועברים, והכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים נקיים מכל שיעבוד, עיקול, חוב, עיכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים יהיו במצבם זה גם במועד העברתם על שם החברה.

את המניות המוצעות המגיעות למחזיקים הלא רשומים לפי הצעת הרכש, נא לזכות לחשבונות הפיקדון של לקוחותינו בהתאם לנהלי חבר הבורסה והמסלקה.

אני מאשר בזאת כי ידוע לי כי כתנאי להיענות מחזיקים לא רשומים להצעת הרכש, עליהם להעביר את כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים ולשלם את תוספת המזומן בסך של 218.23 ש"ח לכל מניה מוצעת אחת, והכל בהתאם למפורט במפרט.

ידוע לי, כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת כתבי האופציה (סדרה 1) המועברים על ידי החברה והקצאת המניות המוצעות לפי הצעת הרכש.

תאריך: _____

_____

(מס' חבר בורסה)

_____

(שם חבר בורסה)

_____

(חתימה/חותמת החברה)

נספח ג'

מכתב הסכמה של רואה חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Shape the future with confidence

לכבוד
הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ – (להלן: "החברה")

5 ביולי, 2026

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין האמור להתפרסם בחודש יולי 2026 ("דוח הצעת מדף")</u>

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בדוח הצעת המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 27 במאי 2025 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרס, 2025 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל-1970) ליום 31 במרס 2025.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח ד'

החלטת מיסוי

החטיבה המקצועית
מחלקת מיסוי שוק ההון

י"ד תמוז, תשפ"ו
29 יוני, 2026
בקשה מספר: 20261161

לכבוד
אפקון החזקות בע"מ

באמצעות
ירון שטיין, רו"ח
קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח

הנדון: <u>חברת אפקון החזקות בע"מ ח.צ 520033473</u>
<u>החלטת מיסוי בהסכם ביחס לניכוי מס במקור</u>
(סימוכין: פנייתכם מיום 18.06.2026)

1. <u>העובדות כפי שנמסרו על ידכם</u>

1.1. אפקון החזקות בע"מ ח.צ 520033473 (להלן: "**החברה**") הינה חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

1.2. על פי הצהרתכם, במסגרת פעילותה גייסה החברה הון מן הציבור, בין היתר, באמצעות הנפקת כתבי אופציה סחירים (סדרה 1) שבוצעה במסגרת תשקיף מדף של החברה מיום 26 במאי, 2025 (להלן: "**כתבי האופציה**").

1.3. על פי הצהרתכם, כל אחד מכתבי האופציה, ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה זאת עד ליום 31 באוגוסט 2028, בתמורה לתשלום תוספת מימוש בסך 244.65 ₪, שנקבעה במועד הנפקת כתבי האופציה.

1.4. על פי הצהרתכם, בהתאם לדוח הצעת מדף שהחברה מעוניינת לפרסם, תפנה החברה לכלל מחזיקי כתבי האופציות בהצעת רכש חליפין וולונטרית, במסגרתה יוצע למחזיקים למכור לחברה כל אחד מכתבי האופציה שברשותם בתמורה לקבלת מניה רגילה אחת של החברה (להלן: "**המניה המוקצית**"), וזאת כנגד העברת כתב האופציה לחברה ותשלום מחיר מימוש מופחת בסך של 219.7 ש"ח (להלן: "**הצעת הרכש**").

1.5. על פי הצהרתכם, הצעת הרכש הינה למלוא כתבי האופציה במחזור, 299,550 כתבי אופציה. ההצעה אינה מותנית בכמות מינימלית של נענים, כאשר וכאמור, כנגד כל מניה שתקצה החברה יעביר המחזיק לחברה את כתב אופציה ומזומן בסך של 219.7 ₪ (להלן: "**המזומן**").

1.6. על פי הצהרתכם, אין כל שינוי בתנאי כתבי האופציה, מלבד שינוי תוספת המימוש מסך של 244.65 לסך של 219.7 ₪, ופרק הזמן העומד לניצעים לקבל את הצעת הרכש הינו 14 יום ממועד פרסומה.

1.7. על פי הצהרתכם, במסגרת הצעת הרכש האמורה, הופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה ממחיר המקורי בסך של כ-244.65 ש"ח לסך של כ-219.70 ש"ח, וזאת במטרה לתמרץ את מחזיקי כתבי האופציה להקדים את מימושם, להגדיל את הוודאות ואת הנזילות הפיננסית של החברה ולהקדים את הזרמת ההון לתוך החברה.

1.8. על פי הצהרתכם, מחזיק אופציה אשר יבחר שלא להיענות להצעת הרכש, תוספת המימוש עבור האופציות שברשותו לא תופחת. קרי, הפחתת תוספת המימוש לסך של 219.7 ₪ רלוונטית אך ורק למשתתפים בהצעת הרכש, ואין מדובר בשינוי של תנאי כתבי האופציה המקוריים.

2. <u>הבקשה</u>

2.1. קביעת הסדר ניכוי המס המקור בלבד בגין הצעת הרכש של החברה לרכישת כתבי אופציה כנגד הקצאת מניות של החברה.

3. <u>הסדר ניכוי המס במקור</u>

לאחר בחינת בקשתכם שבנדון, בהסתמך על נכונות הצהרותיכם המפורטות בסעיף 1 לעיל, בהתקיים כל התנאים הקבועים בהחלטת מיסוי זו ובתוקף סמכותי לפי סעיף 158ג לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "**הפקודה**"), הריני לקבוע כדלקמן:

3.1. החלפת כתבי האופציה במניות החברה במסגרת הצעת הרכש באה בגדר "מכירה", כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה והינה אירוע מס.

3.2. בגין רווח ההון המחושב ינוכה מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג - 2002.

3.3. התמורה בגין המכירה כאמור, תקבע לפי שער הסגירה של המניה המוקצית, בתום יום המסחר הראשון.

3.4. לצרכי ניכוי מס במקור, יראו כמחיר המקורי של כתב האופציה את מחירו בעת רכישתו, בתוספת המזומן ששולם בפועל.

3.5. לצרכי ניכוי מס במקור, יראו את יום ההחלפה כיום הרכישה של המניה המוקצת.

3.6. החברה מתחייבת להעביר העתק מהחלטת מיסוי זו לכלל חברי הבורסה לצורך יישומה.

<u>הוראות כלליות</u>

3.7. יודגש כי החלטת מיסוי זו עוסקת בניכוי מס במקור בלבד ואינה עוסקת בדרך כלשהי בהשלכות המס ביחס לחברה ו/או למחזיקי כתבי האופציה, לרבות, אך לא רק, לעניין סיווגה של הצעת הרכש, עיתויה וכיוצ"ב, נושא אשר יכול להיבחן על ידי פקיד השומה ו/או רשות המסים.

3.8. יודגש, כי אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ו/או אישור להצהרות המפורטות בסעיף 1 לעיל, כפי שאלו נמסרו על ידכם. הצהרותיכם יכול ותיבדקנה על ידי פקיד השומה ו/או רשות המסים.

3.9. אישור זה ניתן בכפוף לנכונות העובדות שנמסרו לנו על ידכם המפורטות בסעיף 1 לעיל ובכפוף לכך שנמסרו לנו כל הפרטים המלאים והרלוונטיים, לרבות אלו המופיעים באישור זה. באם יתברר כי הפרטים שנמסרו אינם נכונים ו/או באם יתברר כי פרטים מהותיים לא נמסרו כלל, אישור זה יבוטל למפרע.

3.10. אין באישור זה משום עשיית שומה ו/או אישור לעובדות כפי שהוצגו על ידכם.

3.11. אין באמור לעיל כדי לחייב את אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, את בנק ישראל ורשות ניירות ערך.

3.12. אישור זה בתוקף ביחס להצעת הרכש המתוארת לעיל בלבד ועד ליום 30.9.2026.

3.13. החברה מתחייבת להעביר לחטיבה המקצועית שברשות המסים ולפקיד השומה, תוך 14 יום מיום מתן אישור זה, מכתב בו היא מאשרת את קבלת כל תנאי האישור, ככתבם וכלשונם וללא הסתייגות. במידה ומכתב כאמור לא יתקבל, אישור זה ייחשב כמבוטל למפרע.

בברכה,

יפעת כהן מץ, רו"ח (עו"ד)
מפקחת ארצית - חברות ציבוריות

העתקים:

מר אמיר דוידוב, רו"ח - סמנכ"ל בכיר מקצועית
גברת עדי וולק, רו"ח - פקידת שומה מפעלים גדולים
מר תומר גם זו לטובה, רו"ח (עו"ד) - מנהל תחום בכיר שוק ההון
גברת הילה פרץ, עו"ד - יועצת משפטית מחלקת שוק ההון